

Beilage 3 zu Vertrag Nr. 90051795

IM-GM-GBP, Vulkanplatz 11, 8048 Zürich

Gemeinde Wald
Abteilung Schule
Tösstalstrasse 11
8636 Wald ZH

Zürich, 26. März 2024

Referenz: Melanie Thöni, ID-Nr. 725264

Rüti (ZH), Linie Winterthur Grüze - Bauma - Rüti ZH West, KM 40.940 - 41.000

Baugesuch

Parzelle Nr.: 8987

Bauvorhaben: Graffiti im Grundthal / Jonaviadukt

Bauherrschaft: Gemeinde Wald Abteilung Schule, Tösstalstrasse 11, 8636 Wald ZH

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das obenerwähnte Bauvorhaben.

Nach Abschluss unserer internen Vernehmlassung stimmen wir gemäss Art. 18m, Abs. 1 des Eisenbahngesetzes (EBG, SR 742.101) dem Bauvorhaben unter folgenden Auflagen und Bedingungen zu. Diese sind verbindlich in die Baubewilligung aufzunehmen.

I. Vertragliche Auflagen und Bedingungen

- a. Die Gestaltung am Bauwerk ist vorgängig vertraglich zu regeln. Hierfür ist frühzeitig mit dem Vertragsmanagement Kontakt aufzunehmen.

Kontakt: SBB Infrastruktur Vertragsmanagement
Vulkanplatz 11, 8048 Zürich
E-Mail: xvemrot@sbb.ch

II. Auflagen und Bedingungen betreffend dem sicheren Bahnbetrieb

- a. Die Aufrechterhaltung eines ungestörten Bahnbetriebes auf der naheliegenden Eisenbahnlinie der SBB muss jederzeit gewährleistet bleiben.

SBB AG

Immobilien – Grundstücksmanagement

Vulkanplatz 11, 8048 Zürich

Telefon +41 51 286 89 92

grundstuecksmanagement.gbp@sbb.ch · www.sbb.ch/18m

III. Weitere Auflagen und Bedingungen

- a. Der Viadukt ist im ISBA (Inventar der schützenswerten Bauten und Anlagen der SBB) als Kulturobjekt von regionaler Bedeutung eingestuft. Als eines der wenigen, in ihrer ursprünglichen Gestalt noch erkennbaren Bauwerke der Wald-Rüti-Bahn, kommt ihr aus bahnhistorischer Sicht ein besonderer Denkmalwert zu. Das Kunstwerk darf nur im Sockelbereich platziert werden.

- b. Im Rahmen der bestehenden allgemeinen Gesetzgebung darf die Bemalung weder religiöse, politische, rassistische, sexistische, diskriminierende noch unzüchtige Darstellungen enthalten.

Die SBB kann das Entfernen einer anstössigen Bemalung auf Kosten des Gesuchstellers anordnen oder ausführen lassen.

Die Bausubstanz darf nicht beschädigt werden.

Die Umgebung der Bemalung muss sauber hinterlassen werden und allfälliger Abfall im Zusammenhang mit dem Graffiti / der Bemalung muss entsorgt werden.

Die SBB hat jederzeit das Recht, die Entfernung der Bemalung durch den Antragsteller einzufordern.

Die gesamten Kosten, die im Zusammenhang mit der Bemalung auftreten, gehen zu Lasten des Gesuchstellers. Die SBB ist schadlos zu halten.

Die Farbe muss diffusionsoffen sein.

Brandschutz: die Farben sollen den Brandschutz nicht signifikant reduzieren. Sie sollen dem allfällig vorhandenen Brandschutzkonzept entsprechen und die Brandlast nicht signifikant erhöhen. Euroklasse gemäss EN 13501, Zustand nach Aufbringung

Es sind Malfarben für Graffiti auf Acrylbasis (Dispersionsfarben) zu verwenden. Lackfarben auf Basis von Alkyd-/Kunstharz, Nitro-, PUR- oder Epoxidharz sind nicht zulässig. Diese Anforderung gilt auch für allfällige Versiegelungen.

- c. Das Eisenbahnbetriebsgebiet darf grundsätzlich nicht, allenfalls nur im Einvernehmen mit der SBB, betreten werden.
- d. Aufwendungen der Bahn (Sicherheitsdienst, Erstellen und Instruieren von Sicherheitsdispositiven etc.) werden der Bauherrschaft, gemäss Art. 19 des Eisenbahngesetzes, nach Aufwand in Rechnung gestellt.
- e. Jede Änderung des vorliegenden Gesuches muss der SBB zur Genehmigung vorgelegt werden.

Gerne erwarten wir zu gegebener Zeit eine Kopie Ihrer baurechtlichen Entscheide in dieser Sache. Wir danken Ihnen im Voraus für die Bemühungen. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Alle Informationen rund um Baugesuche in der Nähe von Bahnanlagen finden Sie auf unserer Homepage www.sbb.ch/18m.

Freundliche Grüsse

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'C. Kohler', with a stylized, flowing script.

Céline Kohler
Spezialistin Grundstückbestand und Potentiale

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Thöni', with a stylized, flowing script.

Melanie Thöni
Spezialistin Grundstückbestand und Potentiale